

1542176-32.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... de atos infracionais equiparados a roubos majorados (em duas delas, havia dupla imputação de roubos majorados), com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Em análise minuciosa dos processos relativos ao ano de 2019, verifica-se que o acusado, então adolescente, foi internado provisoriamente pela prática de ato infracional equiparado a roubo circunstanciado pelo emprego de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1542176-32.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1542176-32.2021.8.26.0050 PD 734/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2301365/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE RIBEIRO DE MIRANDA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 07 de novembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Alexandre Ribeiro de Miranda, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça,

assim se manifestou: “MM. Juiz, PRELIMINARMENTE, não cabe proposta de ANPP e/ou de suspensão condicional do processo. Isto porque o acusado ostenta registros criminais (fls. 53/54, 70/72 e 129/130), destacando-se condenação transitada em julgado, por parte de arma de fogo de uso restrito, ao cumprimento de 03 anos de reclusão, no regime fechado (fls. 73/74 e 131/132). Note-se inclusive que o réu foi abordado em 16/08/2020 na posse do celular roubado na Avenida Doutor Ricardo Jafet, mesmo local onde o aparelho foi roubado da vítima Lays em 04/12/2019, sendo que nessa mesma Avenida Doutor Ricardo Jafet o acusado foi preso em flagrante, em 10/11/2021, na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida, típico armamento utilizado por aqueles que praticam habitualmente roubos na cidade. Outrossim, não obstante atos infracionais anteriores não induzam à reincidência após o advento da maioridade, verifico por pesquisa SAJ que o acusado possui distribuição de sete ações socioeducativas anteriores, por atos infracionais equiparados a receptação e roubo praticados em 2016, 2017 e 2019, a saber: » Foro Especial da Infância e Juventude - DEIJ - Depto de Execuções da Vara Esp. Inf. Juv.. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0000168-59.2020.8.26.0015 (1528507-28.2019.8.26.0228). Data: 10/01/2020. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 2ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0000712-52.2017.8.26.0015. Data: 13/01/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0003556-72.2017.8.26.0015. Data: 01/03/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Relatório de Investigações: 0005873-09.2018.8.26.0015. Data: 25/04/2018. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0009549-96.2017.8.26.0015. Data: 01/06/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - DEIJ - Depto de Execuções da Vara Esp. Inf. Juv.. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0012450-37.2017.8.26.0015 (0009549-96.2017.8.26.0015). Data: 18/07/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 3ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0021604-16.2016.8.26.0015. Data: 21/11/2016. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 2ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1505226-03.2019.8.26.0015. Data: 13/10/2019. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1528507-28.2019.8.26.0228. Data: 02/12/2019. Em pelo três ações socioeducativas, o julgamento foi de procedência pela prática de atos infracionais equiparados a roubos majorados (em duas delas, havia dupla imputação de roubos majorados), com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Em análise minuciosa dos processos relativos ao ano de 2019, verifica-se que o acusado, então adolescente, foi internado provisoriamente pela prática de ato infracional equiparado a roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Escoado o prazo limite de internação provisória (45 dias), foi colocado em liberdade e, dias depois, foi apreendido novamente em flagrante pela prática de dois atos infracionais equiparados a roubo majorado (roubo de veículos com vítimas diversas em concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Eis que após o advento da maioridade, foi abordado com celular produto de roubo, vindo a ser preso em flagrante, por crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida e municada. Tudo revela que o acusado envolve-se em práticas ilícitas graves desde 2016. Quanto ao mérito, temos que o réu acha-se processado sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A Denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Tem-se o depoimento dos policiais que confirmam as diligências efetuadas, sendo que o réu estava com o objeto que era produto de crime, sem qualquer justificativa. O réu foi interrogado nesta data. Quanto ao depoimento de policiais, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: “PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade -

Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94) "PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade." (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial, assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção juris tantum da legitimidade de sua atuação." (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) Tendo em vista as circunstâncias que nortearam os fatos, mormente, o fato de ter sido surpreendido na posse do bem produto de crime, não havendo a apresentação dos documentos comprobatórios da procedência lícita do referido bem, somando-se ainda que não especificam quem teria fornecido o bem, são circunstâncias que evidenciam o prévio conhecimento dos réus, acerca da origem delituosa dos celulares apreendido. E a Jurisprudência assim decidiu: "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Prova - Indícios e presunções - Valor probante reconhecido ante o sistema do livre convencimento adotado pelo Código de Processo Penal.- Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos as escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente autoriza a condenação." (Apelação nº 597.165/2, Julgado em 09/04/1.991, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 12/118) "RECEPTAÇÃO - Res adquirida de menor desconhecido - Caracterização - Possibilidade: A receptação dolosa fica evidente quando o agente, em Juízo, admite a compra de objetos produtos de ilícito por intermédio de menor que via pela primeira vez e não sabia onde trabalhava, pois há no mínimo dolo eventual no seu ato." (Apelação nº 629.379/7, Julgado em 26/08/1.992, 6ª Câmara, Relator: - Penteado Navarro, RJDTACRIM 15/156) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Agente que adquire veículo, objeto de estelionato, e sem documentação - Caracterização: Incorre nas sanções do art. 180, "caput", do CP, o agente que adquire automóvel, objeto de estelionato, desacompanhado de documentação legal e sem recibo." (Apelação nº 733.077/7, Julgado em 08/11/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Renato Nalini, RJDTACRIM 20/154) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Posse não justificada de veículo furtado - Chassi e documentação falsificados - Agente reincidente - Circunstâncias reveladoras de ciência da origem criminoso:- Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida." (Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354)] Some-se o claro depoimento dos policiais que confirmam que o réu não justificou de onde teria obtido o bem nem comprovado sua origem e tem-se a comprovação da prática da receptação, restando a versão do réu isolada no presente procedimento. Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, quanto a Renan, tem-se na primeira fase consta processos em andamento. Na segunda fase não

constam agravantes e consta a atenuante da menoridade penal relativa. Na terceira fase não constam majorantes nem minorantes". Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, ALEXANDRE RIBEIRO DE MIRANDA, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o réu foi citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidos dois policiais militares que fizeram a abordagem do réu e, ao final, o acusado foi interrogado. Finda a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, como se passa a demonstrar. No que concerne ao mérito, a ação penal é improcedente, já que, da acurada análise do conjunto fático-probatório produzido em juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5º, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada. O PM LUCAS VIANA SANTOS, em juízo, afirmou que na data do fato estavam em patrulhamento quando avistaram o réu; quando este avistou a viatura, apressou o passo. Na abordagem foi encontrado um celular Samsung, consultado o IMEI constava produto ilícito. Ele disse que o aparelho era da namorada dele, mas não conseguiram confirmar. O réu foi conduzido para a delegacia. O aparelho estava inteiro, mas não se recorda se estava ligado. Não se recorda se tentaram contato com a namorada do acusado. O PM FABIO LIMA MARIN, em juízo, declarou que estavam em patrulhamento e o réu estava na posse de um aparelho Celular; consultado o IMEI do aparelho voltou que era produto de ilícito; o réu foi conduzido para a delegacia. Ele não tinha documento da origem do aparelho. O acusado esclareceu que estava levando o aparelho para fazer um reparo, era de um parente e estava levando para fazer um reparo. Se não se engana, apareceram parentes na delegacia, mas não acompanhou. O acusado, em seu interrogatório, disse que estava com o celular, que era de um dos seus familiares; a pessoa comprou pela internet sem nota. Foi levar para arrumar e a pessoa disse que não tinha mais conserto. Foi abordado e levado para a delegacia. A vítima do roubo do celular não reconheceu o acusado como autor do delito. Desse modo, somente restou provado que o réu estava na posse do celular, conforme confessou em seu interrogatório, contudo não há qualquer prova, sequer indício, de que o acusado sabia da origem ilícita do bem. Não há inversão do ônus da prova em material processual penal. Das provas colhidas nos autos não se tem indício e muito menos certeza da autoria. Não se olvide que, em matéria de Direito Penal, o ônus probatório recai, integralmente, sobre a acusação. Ainda que o réu permaneça silente ou seja revel, o ônus de provar o delito, em todos os seus elementos, não deixa de ser da acusação – trata-se de decorrência lógica do princípio constitucional do "in dubio pro reo". No processo penal, não há distribuição de cargas probatórias, tanto pelo fato de o acusado estar protegido pela presunção de inocência, quanto pelo fato de que a principal alegação é feita, primeiramente, pela acusação, quando oferece a peça acusatória. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada dúvida sobre a autoria delitiva da receptação ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena do julgador, ancorada em dados objetivos, concretos, irrefutáveis. A dúvida, menor que seja, milita em favor do acusado, como determina o secular princípio do in dubio pro reo (Constituição Federal, art. 5º, LVII). O tipo penal disposto no artigo 180, "caput", do Código Penal, dispõe como uma de suas causas o "saber ser produto de crime", o que não restou comprovado com o depoimento, nem no decorrer do processo e solução contrária é mera suposição. Desse modo, requer seja a ação julgada improcedente, para que o acusado seja ABSOLVIDO com fundamento no artigo 386, IV ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento de RECEPÇÃO CULPOSA, pois o acusado tomou os cuidados possíveis para transitar com o aparelho celular que era de sua namorada. No tocante a

dosimetria da pena, em caso de eventual condenação, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Processo posterior pelo qual está preso não gera maus antecedentes ou reincidência, sequer se presta a fundamentar aumento no vetor personalidade, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ. O acusado é primário e de bons antecedentes. Na segunda fase, deve ser considerada a atenuante da menoridade penal. Requer, ainda, a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal e das Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar da sentença em liberdade já que nesse estado se encontra e estão ausentes os requisitos da decretação de prisão cautelar." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ALEXANDRE RIBEIRO DE MIRANDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque em 16 de agosto de 2020, por volta das 19h00, na Avenida Doutor Ricardo Jafet, nº 2053, Comarca de São Paulo, adquiriu, recebeu e portava em proveito próprio, o aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A50, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), coisa essa que sabia ser produto de ilícito, qual seja roubo ocorrido em 04 de dezembro de 2019, conforme apurado no B.O. de fls. 06/07. Recebida a denúncia (fls. 57/58), o réu foi citado (fls. 133/134), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 136). Durante a instrução criminal foram ouvidos os PMS responsáveis pela abordagem do acusado na posse do celular produto de roubo. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa postulou a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: a desclassificação para a forma culposa; a pena mínima; a substituição prevista no art. 44 do CP; o regime aberto; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Preliminarmente acolho a manifestação do Ministério Público quanto ao não cabimento de proposta de ANPP e/ou de suspensão condicional do processo. Isto porque o acusado ostenta registros criminais (fls. 53/54, 70/72 e 129/130), destacando-se condenação transitada em julgado, por parte de arma de fogo de uso restrito, ao cumprimento de 03 anos de reclusão, no regime fechado (fls. 73/74 e 131/132). Note-se inclusive que o réu foi abordado em 16/08/2020 na posse do celular roubado na Avenida Doutor Ricardo Jafet, mesmo local onde o aparelho foi roubado da vítima Lays em 04/12/2019, sendo que nessa mesma Avenida Doutor Ricardo Jafet o acusado foi preso em flagrante, em 10/11/2021, na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida, típico armamento utilizado por aqueles que praticam habitualmente roubos na cidade. Ainda, consoante manifestação do "Paquet", não obstante atos infracionais anteriores não induzam à reincidência após o advento da maioridade, a pesquisa SAJ revela que o acusado possui distribuição de sete ações socioeducativas anteriores, por atos infracionais equiparados a receptação e roubo praticados em 2016, 2017 e 2019, a saber: » Foro Especial da Infância e Juventude - DEIJ - Depto de Execuções da Vara Esp. Inf. Juv.. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0000168-59.2020.8.26.0015 (1528507-28.2019.8.26.0228). Data: 10/01/2020. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 2ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0000712-52.2017.8.26.0015. Data: 13/01/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0003556-72.2017.8.26.0015. Data: 01/03/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Relatório de Investigações: 0005873-09.2018.8.26.0015. Data: 25/04/2018. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0009549-96.2017.8.26.0015. Data: 01/06/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - DEIJ - Depto de Execuções da Vara Esp. Inf. Juv.. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0012450-37.2017.8.26.0015 (0009549-96.2017.8.26.0015). Data: 18/07/2017. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 3ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0021604-16.2016.8.26.0015. Data: 21/11/2016. // » Foro Especial da Infância e Juventude -

2ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1505226-03.2019.8.26.0015. Data: 13/10/2019. // » Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1528507-28.2019.8.26.0228. Data: 02/12/2019. Em pelo três ações socioeducativas, o julgamento foi de procedência pela prática de atos infracionais equiparados a roubos majorados (em duas delas, havia dupla imputação de roubos majorados), com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Em análise minuciosa dos processos relativos ao ano de 2019, verifica-se que o acusado, então adolescente, foi internado provisoriamente pela prática de ato infracional equiparado a roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Escoado o prazo limite de internação provisória (45 dias), foi colocado em liberdade e, dias depois, foi apreendido novamente em flagrante pela prática de dois atos infracionais equiparados a roubo majorado (roubo de veículos com vítimas diversas em concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Eis que após o advento da maioridade, foi abordado com celular produto de roubo, vindo posteriormente a ser preso em flagrante, por crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida e municada. Tudo revela que o acusado envolve-se em práticas ilícitas graves desde 2016. Não é merecedor de ANPP ou do artigo 89 da Lei 9099/95. Quanto ao mérito, a condenação do réu é desate de rigor, posto que demonstradas: autoridade criminosa; materialidade delitiva; e dolo inerente ao injusto penal. Vejamos. O dolo, a autoria criminosa e a materialidade delitiva ficaram demonstrados: pelo teor dos B.Os. de fls. 03/05 e 06/07; pelo A.E.A. de fls. 08; pelos depoimentos dos PMS (fls. 09/10); pelo BO/PM de fls. 11/18; pelas declarações da vítima do roubo que confirmou o ilícito envolvendo o aparelho (fls. 19); porque os PMS, ouvidos em Juízo, deixaram claro que o acusado externou visível nervosismo com a aproximação da viatura policial, quando tentou se esquivar da abordagem, vindo a ser flagrado na posse do celular produto de roubo, do qual não possuía qualquer documento de procedência; e pelo fato do acusado, seja perante a Autoridade Policial, seja em Juízo ao ser interrogado nesta data, haver alegado que o aparelho teve como procedência uma compra pela internet, via Facebook, desconhecendo demais detalhes do vendedor, além de não possuir nota fiscal ou qualquer documentação comprobatória de compra lícita. Com efeito, em sede policial, os PMS Lucas e Fabio asseveraram que durante patrulhamento de rotina a bordo da VTR M46214, viram o acusado Alexandre Ribeiro de Miranda, caminhando pela Avenida Doutor Ricardo Jafet. Chamou a atenção o nervosismo externado pelo acusado ao avistar a viatura policial. Diante da atitude evasiva de Alexandre, os milicianos seguiram no seu encalço e efetuaram abordagem. Durante a busca pessoal localizaram na posse de Alexandre o aparelho celular da marca Samsung. A pesquisa do IMEI revelou que o celular era produto de roubo, na própria Avenida Doutor Ricardo Jafet, conforme RDO nº 7685/2019, do 26º Distrito Policial. Em entrevista pessoal, Alexandre disse que o aparelho teria sido adquirido pela internet, mas não apresentou qualquer comprovação. Alegou ainda que estaria levando o celular para reparos, a pedido da namorada, versão esta que também não foi confirmada. Ouvidos em Juízo, os milicianos reiteraram os mesmos fatos, ou seja, o réu desde logo esboçou atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo, com a aproximação da viatura policial. Fez menção de se evadir, mas foi alcançado, abordado e submetido a busca pessoal. Em sua posse havia um celular produto de ilícito, consoante consulta do IMEI, sendo que o acusado não soube justificar a posse do aparelho. Ele chegou a dizer que o aparelho teria sido comprado via internet e que estaria levando o celular para reparos, a pedido de um parente. Mas essa alegação igualmente não foi comprovada. De todo o exposto temos que o réu foi abordado em 16/08/2020 na posse do celular roubado na Avenida Doutor Ricardo Jafet, mesmo local onde o aparelho foi roubado da vítima Lays em 04/12/2019, sendo que nessa mesma Avenida Doutor Ricardo Jafet o acusado foi preso em flagrante, em 10/11/2021, na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida, típico armamento utilizado por aqueles que praticam habitualmente roubos na cidade. Várias circunstâncias demonstraram o dolo por parte do agente, ou seja, que Alexandre sabia que o celular era produto de crime, a saber: o comportamento evasivo do réu ao ser abordado na posse do celular produto de roubo, quando externou nervosismo e tentou se esquivar da PM; o encontro do celular em seu poder,

sem qualquer explicação razoável sobre a procedência; a não apresentação de nota fiscal ou qualquer documento comprovando uma compra regular; o fato do aparelho ter sido roubado na mesma via onde o réu foi abordado com o celular e depois veio a ser preso com arma de fogo com numeração suprimida; a alegação do réu no sentido de que o aparelho teria sido adquirido de terceiro desconhecido, via internet, mais precisamente Facebook, o que reforça que não teve como comprovar a procedência lícita do bem. A bem da verdade, a posse injustificada de bem, produto de crime, enseja daquele com quem a "res" foi encontrada, demonstração estreme de havê-la recebido por modo lícito, invertendo-se o ônus da prova, mesmo porque a prova de uma alegação que retira a tipicidade de um fato reputado como crime, deve necessariamente incumbir de maneira inequívoca a quem a fizer. Neste sentido: "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66). No caso dos autos, a ilegítima posse da "res" não foi justificada a contento, estando patente o dolo, dado o proceder do agente, sua índole e as comprometedoras circunstâncias em que foi flagrado. Destarte, conforme se depreende dos autos, não há dúvida acerca da autoria criminosa, da materialidade delitiva e do dolo inerente ao cometimento do crime descrito na denúncia. A ciência da procedência ilícita do aparelho de telefone celular advém das alegadas circunstâncias da aquisição de um desconhecido, sem nota fiscal e sem recibo, sem contar na personalidade do agente, condenado por porte ilegal de arma de fogo de numeração suprimida, na mesma via em que o celular foi roubado e o agente depois abordado com o aparelho. Enfim, os elementos amealhados nas duas fases procedimentais comprometeram sobremaneira o acusado, levando certeza quanto à materialidade delitiva e à autoria do crime tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal. Mister se faz a formalização do decreto condenatório e a imposição da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do CP, considero reprovável que Alexandre tenha sido abordado em 16/08/2020, na posse do celular roubado, na Avenida Doutor Ricardo Jafet, mesmo local onde o aparelho foi roubado da vítima Lays em 04/12/2019, sendo que nessa mesma Avenida Doutor Ricardo Jafet, o acusado foi preso em flagrante, em 10/11/2021, na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida, típico armamento utilizado por aqueles que praticam habitualmente roubos na cidade. Outrossim, o acusado vem delinquindo desde a menoridade em 2016, sendo que não se emenda, a despeito de todas as oportunidades concedidas pela Justiça. Fixo-lhe a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, há de se considerar a menoridade penal relativa do acusado, pelo que diminuo a pena para 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo. Inexistindo outras circunstâncias capazes de influírem na dosimetria da sanção, torno a sanção supra como definitiva. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ALEXANDRE RIBEIRO DE MIRANDA, RG 57.466.177 e CPF 468.373.088-07, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal. Por medida de equidade e nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, a ser regulamentada no Juízo das Execuções. Na hipótese de descumprimento das condições impostas, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto, facultado o apelo em liberdade. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA